



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Borås tingsrätts dom den 16 maj 2025 i mål nr T 2203-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA , 1986

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokaten Rebecca Ahlstrand
Box 11240, 100 61 Stockholm

Motpart

BB , 1981

Ombud: Advokaten Sandra Lundin
Vasagatan 58, 411 37 Göteborg

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt.

- 1) Vårnaden om CC , 2021 , ska tillkomma AA och BB gemensamt.
- 2) CC ska ha sitt stadigvarande boende hos AA .
- 3) CC ska ha rätt till umgänge med BB enligt följande:
 - a. Fysiskt umgänge i DD , om inte annat överenskommits, två gånger per år. Umgänget utövas på en plats som parterna kommit överens om.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 855532

Postadress
Box 40
401 20 Göteborg

Besöksadress
Packhusplatsen 6

Telefon
031-701 22 00
E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se
www.vastrahovratten.domstol.se

Telefax
-

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

- b. Videoumgänge varje onsdag kl. 18.30 (azerbajdzjansk tid), eller, för det fall BB arbetar, på annan dag som parterna kommer överens om, och därutöver när CC så önskar.
- 4) Vad hovrätten förordnat om vårdnad, boende och umgänge ska gälla utan hinder av att hovrättens dom inte fått laga kraft.
- 5) Hovrättens beslut den 20 maj 2025 om inhibition ska inte längre gälla.
- 6) Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessförordnande.
- 7) Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Rebecca Ahlstrand till 58 658 kr. Av beloppet avser 46 926 kr arbete och 11 732 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

AA har yrkat att hovrätten bifaller hennes vid tingsrätten framställda yrkanden beträffande vårdnad, boende och umgänge. Vad gäller umgänge har hon därutöver yrkat att CC ska ha visst storhelgs- och lovumgänge m.m. med henne.

BB har motsatt sig ändring av tingsrättens dom.

AA och BB har nu träffat den överenskommelse som framgår av domslutet och begärt att hovrätten meddelar en dom i enlighet med denna.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Något annat har inte framkommit än att det som AA och BB har kommit överens om är förenligt med CC:s bästa. Det finns därför förutsättningar att meddela dom i enlighet med deras överenskommelse.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B

Överklagande senast den 24 februari 2026

Domare: Hovrättsråden Camilla Lyckman och Sara Fröding Linebäck samt tf. hovrättsassessorn Matilda Hallgren



Rättelse/komplettering

Dom, 2025-05-16

Rättelse och komplettering, 2025-05-23

Beslutat av: tf. rådmannen Boris Preijde

Rättelsebilaga: TR-02 - Dom i tvistemål

1. Rätt dag för domens givande är fredagen den 16 maj 2025.
2. Tingsrätten FASTSTÄLLER ersättningen enligt rättshjälpslagen för EE [redacted] (tidigare rättshjälpsbiträde) till 48 769 kr, varav 34 065 kr för arbete, 4 200 kr för tidsspillan och 750 kr för utlägg. Av totalbeloppet utgör 9 754 kr mervärdesskatt.

**PARTER****Kärande**

BB [redacted], 1981
Medborgare i Afghanistan
[redacted]
[redacted]

Ombud: Biträdande jurist Sandra Lundin
LOWI Advokater AB
Vallgatan 8
411 16 Göteborg

Svarande

AA [redacted], 1986
Medborgare i DD [redacted]
Sekretess på adress, se Partsbilaga sekretess

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Rebecca Ahlstrand
Skandinaviska Människorättsadvokaterna AB
Axel Johanssons gata 6
754 50 Uppsala

DOMSLUT

1. BB [redacted] ska ensam ha vårdnaden om CC [redacted], 2021 [redacted].
2. CC [redacted], 2021 [redacted], ska ha rätt till umgänge med AA [redacted] från fredag, jämna veckor, efter förskolans/skolans slut, alternativt kl. 17.30, till måndag, ojämna veckor, vid förskolans/skolans början, alternativt kl. 08.00. Hämtning och lämning ska ske på Borås centralstation.
3. Vad tingsrätten ovan förordnat ska gälla utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft.
4. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifter om AA:s [redacted] och CC:s [redacted] adress.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

Dok.Id 759799

Postadress
Box 270
501 13 Borås

Besöksadress
Rådhuset,
Österlånggatan 35-
37

Telefon
033-17 70 00
E-post: boras.tingsratt@dom.se
www.borastingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

5. Tingsrätten bestämmer Rebecca Ahlstrands ersättning enligt rättshjälpslagen till 152 501 kr, varav 116 000 kr för arbete, 3 625 kr för tidsspillan och 2 376 kr för utlägg. Av beloppet utgör 30 500 kr mervärdesskatt.

BAKGRUND

AA och BB har tillsammans dottern CC, 2021. AA har även en son, FF 17 år gammal, från ett tidigare förhållande. AA kommer från DD och BB från Afghanistan. Migrationsverket har den 2 december 2024 beslutat att avbryta verkställigheten av beslut om utvisning av AA och FF till och med den 2 juni 2025.

YRKANDEN

AA har yrkat, jämväl interimistiskt, att vårdnaden om CC ska tillkomma henne ensam. Om tingsrätten beslutar om fortsatt gemensam vårdnad yrkas i andra hand att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. För det fall tingsrätten skulle ge BB ensam vårdnad om CC eller besluta att hon ska ha sitt stadigvarande boende hos honom yrkas att CC ska ha rätt till umgänge med AA från tisdag, jämna veckor, efter förskolans/skolans slut, alternativt kl. 17.30, till måndag, ojämna veckor, vid förskolans/skolans början, alternativt kl. 08.00 samt att hämtning och lämning ska ske på Borås centralstation för det fall Socialnämnden inte kan anvisa en plats för umgänget.

BB har bestritt AA:s yrkanden avseende vårdnad och boende men medgett umgängesyrkandet, allt såväl interimistiskt som slutligt.

BB har för egen del yrkat, jämväl interimistiskt, att vårdnaden om CC ska tillkomma honom ensam. Om tingsrätten beslutar om fortsatt gemensam vårdnad yrkas i andra hand att CC ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. För det fall tingsrätten skulle ge AA ensam vårdnad om CC eller besluta att hon ska ha sitt stadigvarande boende hos henne yrkas att CC ska ha rätt till umgänge med BB fredag ojämna

veckor från förskolans slut eller klockan 17.00 till söndag kl. 18.00. Det yrkas att umgänget ska trappas upp från nuvarande umgänge till vad som ovan yrkats. Hon ska vidare ha rätt till videoumgänge varje onsdag mellan kl. 17.00 – 18.00.

Därutöver har yrkats att CC ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

- a) Varannan midsommarhelg, från dagen före midsommarafton kl. 18.00 till söndagen efter midsommarafton kl. 18.00 med början år 2026,
- b) Varannan julhelg, från den 22 december kl. 17.00 till den 27 december kl. 17.00, med början år 2026,
- c) Varannan nyårshelg, från den 28 december kl. 16.00 till den 1 januari, kl. 16.00, med början år 2025,
- d) Tre veckor på sommaren enligt 1+1+1 år 2025 och 2026. Byte ska ske på söndagar kl. 18.00. BB har förtur att välja vilka veckor han ska ha ojämna år och AA har förtur att välja veckor jämna år. Önskemål om vilka veckor som önskas ska meddelas senast den 15 april varje år,
- e) Fyra veckor enligt 2+2 med start år 2027. Byte ska ske på söndagar kl. 18.00. BB har förtur att välja vilka veckor han ska ha ojämna år och AA har förtur att välja veckor jämna år. Önskemål om vilka veckor som önskas ska meddelas senast den 15 april varje år,
- f) Vartannat höstlov, från fredagen före lovet, efter skolans slut eller annars kl. 16.00, till måndagen efter lovet när skolan börjar eller annars kl. 16.00, med början år 2027,

- g) Vartannat februarilov, från fredagen före lovet, efter skolans slut eller annars kl. 16.00, till måndagen efter lovet när skolan börjar eller annars kl. 16.00, med början år 2028,
- h) Vartannat påsklov motsvarande skolornas lov, från sista skoldagen före lovets början eller annars kl. 16.00, till första skoldagen efter lovets slut eller annars kl. 16.00, med början år 2029,
- i) Hämtning och lämning vid umgänge sker på en plats i Borås kommun
Socialnämnden i Borås anvisar.

I sista hand yrkas att CC ska ha rätt till umgänge med honom i närvaro av umgängesstöd i den omfattning som familjerätten kan erbjuda.

AA har medgett att CC ska ha rätt till umgänge med BB genom video på onsdagar samt i närvaro av umgängesstöd som sker för närvarande men bestritt hans yrkan i övrigt.

GRUNDER OCH VAD PARTERNA ANFÖRT

AA

Det är för barnets bästa att hon tillerkänns ensam vårdnad, hon är bäst lämpad som vårdnadshavare och omsorgsförälder. Kontinuitetsprincipen talar för att detta är barnets bästa, och hon kan tillgodose båda föräldrarnas umgänge med barnet. Hon har utsatts för fysiskt och psykiskt våld från BB. Han har även trakasserat AA:s bror. Parterna kan inte samarbete varför det inte är möjligt med gemensam vårdnad. Det är till barnets bästa att hon tillerkänns ensam vårdnad, eftersom det även en risk för bortförande av barnet.

CC bor tillsammans med sin mamma och bror, född 2008, på ett skyddat boende. Hon har varit huvudsaklig omsorgsperson för CC och de har medborgarskap i DD. Hennes släktingar på mammas sida är i DD. BB

är medborgare i Afghanistan, och det pågår en utredning om återkallelse av hans uppehållstillstånd. Hon kom första gången till Sverige år 2011 men fick återvända. De gifte sig år 2017 och kom till Sverige år 2021 genom anknytning till BB . Hon levde under psykiskt och fysiskt våld under hela deras förhållande. BB har ständigt varit på AA:s son, FF .

Hon och sonen har uppehållstillstånd genom anknytning. Hon mådde dåligt på grund av missfall, och sökte om förlängning för sent. BB fick henne att skriva på ett dokument om detta. Om hon skriver på medgivandet att CC ska få stanna kvar kan hon inte komma tillbaka på anknytning till dottern senare.

De har haft en hög konfliktnivå. I maj 2023 ringde grannarna till polisen i anledning av skrik o dunsar. När polisen kom så såg de märke på hennes arm och trasiga saker i lägenheten, varför polisen upprättade en orosanmälan.

AA och sonen fick avslag på förlängning av uppehållstillståndet och har utan framgång överklagat detta. Det finns verkställighetshinder och beslut om inhibition från Migrationsverket som gäller till och med den 2 juli 2025. Det finns ingen risk att hon bortför barnet eftersom hon har rätt att vistas här. Migrationsverket vill avvakta för att se hur det går med en eventuell återkallelse av BB:s flyktingstatus. De saknar rätt vistas i Sverige från och med maj, det är bara BB som kan ansöka om förlängning för CC eftersom han är anknytningspersonen här. CC kan inte få uppehållstillstånd på BB under den tid han är under utredning. Om AA och CC måste lämna Sverige kan inte en utresa anses innebära ett olovligt bortförande av barn. CC är väldigt liten och har sin trygga punkt i AA , inte i Sverige. CC talar azerbadjanska. BB har i skrivelse i anledning av överklagan till Migrationsöverdomstolen skrivit att CC behöver sin mamma och gett uttryck för sin oförmåga att ta hand om CC på egen hand.

BB har sökt och fått flyktingstatus 2015, och kan därför inte resa tillbaka till hemlandet, om man gör det så ifrågasätts hela grunden för uppehållstillstånd och det leder i många fall till återkallelser. Han var i Afghanistan år 2018, dvs efter han fått flyktingstatus och har afghanskt pass. Migrationsverket har varit i kontakt med AA, och det pågår en återkallelseutredning. Det finns tecken på att BB har undanhållit väsentlig information för de svenska myndigheterna i sin uppehållstillstandsprocess. Hans pass är giltigt till 2028, och han har bostad i Afghanistan. Detta tyder på att det finns en bortföranderisk för att BB tar med CC till Afghanistan.

Hon och barnen fick en akut placering i skyddat boende den 25 maj 2024 genom socialjouren och placeringen har förlängts flera gånger, nu fram till den 31 maj 2025. CC har sett det våld som BB utövat och han har även varit våldsam mot CC genom att skaka henne kraftigt. Hon själv har utsatts för psykiskt våld, fysiskt våld, ekonomiskt våld och materiellt våld. Detta framgår av den s.k. PATRIARK bedömning som gjorts.

BB

Han är lämplig såväl som vårdnadshavare som boendeförälder liksom den av parterna som bäst kan tillgodose CC:s behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar. AA är olämplig som vårdnadshavare då hon motsätter sig beslut som är förenliga med CC:s bästa och utestänger honom eller försöker göra det. Ensam vårdnad är därför en skyddsfaktor för CC i förhållande till hennes uppehållstillstånd. Det finns en konkret och överhängande bortföranderisk då AA och hennes som har erhållit ett utvisningsbeslut som ska verkställas inom kort. Det finns en oro för att AA tar med sig dottern till DD och kvarhåller dottern där samt att BB därigenom helt utesluts från CC:s liv. Därtill finns en oro för att AA far med osanning inför myndigheterna och de fattar beslut utan beaktande av CC:s behov och bästa. Ensam vårdnad till AA skulle även strida mot kontinuitetsprincipen. Om tingsrätten inte anser att det är förenligt med CC:s bästa att han tillerkänns ensam vårdnad, är det till hennes bästa att den gemensamma

vårnaden består, under förutsättning att AA är bosatt i Sverige. Gemensam vårdnad och stadigvarande boende hos BB är vad som i det fallet bäst tillförsäkrar

CC:s behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Under alla förhållanden är det förenligt med CC:s bästa att hon tillerkänns ett umgänge med sin pappa. Han är lämplig som umgängesförälder och han och CC har en god relation till varandra. Det finns en uppenbar risk att han utesluts från CC:s liv om ett umgänge inte regleras.

Det finns en konkret bortföranderisk, AA och sonen har erhållit utvisningsbeslut, och det finns en oro för att hon tar med dottern till DD. Det finns även en oro för att det finns en bortföranderisk till Turkiet med hänsyn till vad AA uppgivit till myndigheterna. Hon har farit med osanning i sin kontakt med myndigheterna.

Den bild AA målat upp är inte korrekt utan är avsedd att måla upp en negativ bild av BB för att försöka påverka sitt migrationsrättsliga ärende för sig och sonen. Han kom från Afghanistan år 2012 och fick flyktingstatus 2015. Hans övriga familjemedlemmar har lämnat Afghanistan, och de bor i olika delar av Europa. Han och AA gjorde en gemensam resa till Afghanistan 2018, inga andra resor dit har gjorts. Han är aktivt kristen och aktiv i en kyrka i Borås. Det är grund för hans flyktingstatus. Han kom i kontakt med GG, som är medlem i samma kyrka som han själv. Hon är även hans hyresvärd.

CC född i Sverige. Det fanns ett behov av att hon skulle få uppehållstillstånd för att kunna söka på anknytning. Hon behövde då pass och det är därför hon har azerbajdzjanskt pass. Det ska förlängas senast den 17 maj 2025. CC:s anknytning är på BB och ansökan ska skickas in cirka en vecka före. AA samarbetar inte och det krävs gemensam ansökan eftersom de har gemensam vårdnad. Han har permanent uppehållstillstånd, och har ansökt om svenskt medborgarskap, AA och HH fick tillfälligt uppehållstillstånd. De sökte för sent och det är därför de sitter i den situationen de gör nu.

CC föddes i [] och han har varit en närvarande förälder, han har gjort vad han kunnat för att hjälpa AA. Han har deltagit i CC:s dagliga omsorg, det är han som arbetat och har tagit extrapass för att tillse att familjen har haft ordnad ekonomi. Påståenden om allt våld bestrids. AA har i perioder haft inkomster själv och under andra delar har BB stått för allt. Innan AA sökte sig till skyddat boende i maj 2024 hade parterna en mycket nära relation till varandra men eftersom hon ryckte upp CC från hemmet så har detta påverkat relationen. Det vidgås att det varit vissa diskussioner vid vissa tillfällen när man haft konflikter. Detta beroende på att AA velat bestämma och när hon inte fick det så blev det konfliktfyllt. De har kunnat samarbeta om saker om exempelvis azerbajdzjanskt pass. Ett sådant pass kan man inte spärra som man kan med ett svenskt pass. Han har ingen möjlighet att hindra henne från att resa i väg. Han har försökt kontakta flygplatser och liknande men de kan inte göra något.

AA ville inte att CC skulle börja förskolan när hon var 1,5 år och det godtog han. Under hösten 2022 uppdagades det att AA och FF inte sökt uppehållstillstånd i tid och de skickade in ansökan i efterhand. AA blev rasande över detta på BB. Han har försökt påminna henne om vikten av att skicka in ansökan i tid. Han gör allt han kan för att de ska kunna stanna kvar i Sverige. Han arbetade extra för att finansiera advokathjälp och gjorde allt för att kunna stötta AA. De var införstådda om att AA skulle kunna bli tvingad att lämna Sverige. De kom då överens om att det var bättre att CC var kvar i Sverige och det var därför de skrev Medgivande till att barn får bosätta sig i Sverige. Det är den migrationsrättsliga problematiken som är bakgrunden till denna process.

I april 2024 ansökte de gemensamt om förskoleplats till CC. Han har aldrig önskat att ha ensam vårdnad om CC. Hans önskan är att de ska vara två föräldrar som samarbetar för CC:s bästa. I april 2024 mottog AA och HH sista avslaget och utvisningsbeslutet fastställdes. Då kom AA med falska uppgifter om BB. Några dagar senare, den 6 maj, sökte hon sig till skyddat boende och påstod en massa

nya saker om att hon utsatts för våld. Hon tog vidare med sig en massa dokument som tillhör honom och gjorde sig oanträffbar. Hon tog också med sig CC . Juridiskt sett finns det en begränsad rätt till uppehållstillstånd om man tappar anknytningen. Man kan få det om man har ensam vårdnad. Om hon haft ensam vårdnad hade hennes möjligheter att få stanna ökat. Så även om man kan göra det sannolikt att man i det förhållande man levde, varit utsatt för våld eller annan allvarlig kränkning.

BB är inte hörd av socialtjänsten om det som AA påstår, det är så en Patriarkutredning går till. Det finns inget annat underlag som ligger till grund för den bedömningen. Han reagerar på att det skrivs att han kommer från en hederskontext, det är bara grundat på AA:s ord, inte på andra omständigheter.

Han är inte heller hörd i ansökan om förlängning. Han får lämna sina uppgifter först fyra till fem månader efter att AA sökt sig till det skyddade boendet. CC missade den inskolningen som skulle göras. När det sker samtal med AA och FF , lämnar man även uppgifter om händelsen som varit ett år tidigare. Det är först när man kommer till det skyddade boendet och står inför problematiken om uppehållstillstånd som detta nämns. Det stämmer att polisen kom till platsen. Händelseförloppet som AA och sonen uppger stämmer inte. De hade en konflikt men han utövade inget våld. Han medger att han kastade toastmaskinen i golvet och det tar han ansvar för. Det var en engångsföreteelse och skedde i händelseförloppet efter att AA tagit sönder en tv och FF tagit sönder en tv och en Xbox. Socialtjänsten inledde en utredning men kom fram till att inget tydde på att det förekommit något våld. Att hon nu fått polisen att återuppta förundersökningen innebär inget.

Den 5 juni 2024 ansökte han om äktenskapsskillnad. Socialtjänsten gjorde en utredning om förlängning av det skyddade boendet men han hördes inte då. Det har gjorts flera förlängningar. Numera kan placeringar om skyddat boende överklagas men det har inte BB gjort utan han har godtagit det och försökt samarbeta. Han kan

inte förstå hennes agerande på annat sätt än att hon vill smutskasta honom. Han vill inte att CC blir spelbricka. Även när han hörs så spelar det ingen roll vad han säger utan det är copy-paste på förlängningen. Det är samma uppgifter som ligger till grund för förlängning.

Bortföranderisken görs gällande dels beträffande DD, dels Turkiet. Han har fått veta genom utredningen att AA inte vill till sitt hemland utan att hon vill till Turkiet. Detta ger fog för hans oro. Nu görs det gällande att hon hellre vill till DD. Detta visar att det är svårt att lita på AA:s påståenden.

Trots att AA vid den muntliga förberedelsen medgav umgänge med umgängesstöd lämnade hon in överklagande med begäran om inhibition och att det skulle vara ett glesare umgänge, varannan vecka. Hovrätten meddelade dock inte prövningstillstånd. I nära anslutning till detta fick han veta att AA ansökt om skyddade uppgifter för CC. Det gör gällande att skyddsbehovet är fabricerat. Det finns en reell risk att han blir utesluten ur CC:s liv om AA får ensam vårdnad. Hon har en stark ilska mot BB för att uppehållstillståndet inte söktes i tid även om det var hennes eget fel att så inte gjordes.

I maj 2024 skickades ett mail från Migrationsverket till AA. Det verkar vara skickat i anledning av AA:s meddelande till Migrationsverket i maj 2024 angående BB flyktingstatus. Det som sker sedan under hösten är att han blev kallad till Migrationsverket för att redogöra för uppgifterna om det afghanska passet och att flyktingstatusen utreds nu grundat på vad AA lämnat in till migrationsverket. Denna typ av utredningar brukar dock ta väldigt lång tid. Det är även en skillnad mellan att utreda flyktingstatus och ansökan om uppehållstillstånd. Han har permanent uppehållstillstånd och hans rätt att befinna sig i Sverige är oförändrad. Det är fel att CC inte kan få uppehållstillstånd på anknytning på BB, det går.

Efter beslutet om umgänge med umgängesstöd tog han kontakt med familjerätten och ville att det skulle planeras in ett första umgänge eftersom han inte hade träffat CC på sex månader. AA hade sagt att det var svårt för henne att ta sig till Borås för umgänge och att hennes ekonomin påverkade det. Han kunde inte swisha pengar till henne för detta eftersom han inte hade hennes telefonnummer. Umgänget inleddes inte förrän i januari 2025. I januari 2025 var AA okontaktbar på det skyddade boendet.

Han fick veta att det pågick nya utredningar på Migrationsverket och blev orolig. Det kom inga besked från AA:s ombud, vaken hennes tidigare eller ombudet som kom sedan. Under den här tidsperioden hände det massa saker i AA:s ärende, men det fick han först veta när det kom in handlingar i detta mål vilket visar på behovet av ensam vårdnad och bortföranderisken. Den information som han fick var att, som han uppfattade det, AA inte längre kunde ansöka om förlängning av CC:s uppehållstillstånd utan att hon ska i stället skulle bli utvisad med sin mamma. Allt detta hände under den tid AA var på skyddat boende och att han inte visste var dottern var. Han har stor oro över att AA ska lämna landet. Först den 15 januari 2025 inleddes umgänge med umgängesstödjare. Två veckor senare ställde AA in umgänget, och hon ställde även in nästa umgänge. Hon påstod att CC var sjuk men inte vad det bestod i. Ställs in med kort varsel innan umgänget ska vara. AA motsatte sig att överlämna CC:s pass och bevis på uppehållstillstånd. AA har fortsatt CC:s pass. Först i mars 2025 sedan fick han för första gången veta att AA anser att det bästa för CC är inte att stanna kvar i Sverige om inte AA får stanna kvar i landet. Hon kommer alltså inte medverka till att skriva under ansökan som ska lämnas in om knappt en månad.

I samband med umgängestillfällena kallar AA till sig CC och han kan inte förstå det på annat sätt än att hon försöker motarbeta att umgänget ska underlättas. Detta framgår av umgängesstödjarens yttrande.

UTREDNINGEN I MÅLET

Förhör med AA och BB har på deras egen begäran hållits. Vidare har GG hörts som vittne på BB:s begäran och FF som vittne på AA:s begäran.

AA har som skriftlig bevisning åberopat vårdnadsutredning, BBIC-utredning, PATRIARK-utredning, beslut om skyddat boende, utredningar Borås Stad, fotografier, video, Migrationsverkets beslut, kopia av pass, e-brev, skärmdumpar, yttrande, brev, epost från polisutredare.

BB har som skriftlig bevisning åberopat vårdnadsutredning, snabbupplysningar, yttrande från umgängesstöd, medgivandeblankett, mejl,

DOMSKÄL

Familjerätten i Borås kommun har på tingsrättens hemställan gjort en vårdnads-, boende- och umgängesutredning avseende CC. Utredningen gjordes av familjerättssekreteraren Sahar Salus och kom in till tingsrätten den 21 mars 2025. I utredningen har som förslag förordats att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om CC och att CC ska ha fortsatt umgänge med BB under två timmar per vecka i närvaro av umgängesstöd.

Under rubriken "Analys och bedömning" har bland annat följande anförts. "Vid samtal med BHV sköterskan har inget anmärkningsvärt eller oroande framkommit." "CC och pappan har påbörjat umgänge med umgängesstöd, efter att inte ha setts sedan maj 2024. CC har återfunnit kontakt med sin pappa." "Det är en påtaglig komplex situation eftersom mamma och CC är beviljade skyddade personuppgifter och mamman har fått ett avslagsbeslut gällande uppehållstillstånd." "CC har uppehållstillstånd i Sverige med anknytning till sin pappa. Mamman har i familjerättens utredning uppgett att om hon blir utvisad kommer hon att ta med sig

dottern, vilket skulle innebära att CC skulle förlora all kontakt med sin pappa.” ”Av vad som framkommit i utredningen är min uppfattning att ingen av föräldrarna är uppenbart olämpliga som vårdnadshavare.”

Tingsrättens bedömning.

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det enligt samma bestämmelse fästas avseende särskilt dels vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. Enligt 6 kap 15 § föräldrabalken har ett barn rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med utom när det strider mot barnets bästa. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Utöver vad som antecknats ovan har AA och BB i sina respektive förhör berättat utförligt om vad de anser ha hänt men de har i allt väsentligt berättat som det antecknats från respektive parts sakframställan. Vad gäller vittnesförhören har GG berättat om sina kontakter med BB men då framför allt om tiden innan AA kom in i bilden. Hon har berättat om att BB enligt hennes uppfattning tillhör den kristna tron och att hon anser det uteslutet att han skulle ta med CC till Afghanistan. När det gäller förhöret med vittnet FF, AA:s son, har han lämnat en berättelse som i allt väsentligt överensstämmer med vad AA uppgett, inte bara till innehållet utan även sättet att berätta på. Detta samt att han som underårig son till AA, och därmed även för sin egen vistelse i Sverige beroende av att hon ska få stanna, gör att tingsrätten måste beakta hans uppgifter med stor försiktighet.

Den allt väsentliga frågan i målet är frågan om vad som är bäst för CC . Av utredningen framgår inte att hon på något sätt farit illa under den period som hon bodde tillsammans med sin far BB . Det finns visserligen en uppgift om att polisen kommit till familjens lägenhet i anledning av att grannar larmat om bråk men om orsaken till bråket samt vad som där förekommit finns olika uppfattningar. Att AA haft det huvudsakliga ansvaret för dottern torde inte vara konstigt mot bakgrund av att hon inte förvärvsarbetat till skillnad mot BB . Det framgår som ganska uppenbart att den skrivelse som getts in i migrationsärendet och som upprättats av BB i vilken han anger att han inte kommer att klara av dottern själv har upprättats i syfte att underlätta AA:s asylprocess. Det har inte framkommit på något annat sätt att han inte skulle klara av att sköta och uppfostra dottern.

Det kan noteras att AA i stort sett samtidigt som hon fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd har vänt sig till de sociala myndigheterna med påståenden om våld av olika slag från BB:s sida mot henne. Påståendena synes ha blivit alltmer omfattande efter hand. Hennes påståenden om våld har sedan legat till grund för myndigheternas agerande med skyddat boende. Hennes påståenden om olika slags våld vinner inte stöd av utredningen i övrigt i målet. Hon har inte heller efter detta handlat på ett sätt som gör att tingsrätten får intrycket av att hon anser det viktigt för CC att ha kontakt med sin far. Hennes agerande under umgängestillfällena där hon upprepade gånger visar sig för dottern och därmed uppenbarligen försvårar umgänget visar tydligt på detta.

AA har uppgett att det bästa för dottern för det fall att hon själv tvingas lämna Sverige för att återvända till DD , alternativt att åka till Turkiet, är att hon ska följa med modern dit. AA är utan tvekan CC:s huvudsakliga anknytnings- och omsorgsperson men detta har förstärkts genom hennes agerande att förhindra kontakt mellan dotter och far. Vad gäller frågan om språket mellan CC

och BB torde CC, då hon nu börjat förskolan, snart kunna prata med sin far på svenska.

CC är född och uppvuxen i Sverige. Hon har två föräldrar som båda får anses lämpliga som vårdnadshavare för henne. Oavsett frågan om utvisning eller ej visar utredningen i målet att den som troligen bästa kan och vill främja ett umgänge med den andre föräldern är BB. Det bästa för CC i detta läge bör därför sammanfattningsvis vara att hon ska stanna i Sverige och då hos sin far. Påståendet att han skulle ta henne till Afghanistan och låta könsstympa henne tror inte tingsrätten på.

CC ska rätt till umgänge med sin mor, AA. Mot bakgrund av att det får anses av vikt att CC så snart möjligt kan etablera en nära och god kontakt med sin far, vilket hon i stort sett förhindrats under lång tid, bör umgänget med modern, i vart fall inledningsvis, begränsas till så kallat sedvanligt helgumgänge.

Vad advokaten Ahlstrand yrkat i ersättning får mot bakgrund av målets karaktär anses skäligt och ersättning bestäms sålunda.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande senast den 9 juni 2025, ställs till Hovrätten för Västra Sverige
Prövningstillstånd krävs

På tingsrätten vägnar

Boris Preijde



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se